

0010048-63.1998.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 31/1998 - 2º Distrito Policial de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUI CUNHA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado RUI CUNHA ARAUJO foi denunciado, processado e condenado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Físico nº 0010048-63.1998.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA-MANDADO-OFÍCIO

Processo Físico nº:

0010048-63.1998.8.26.0624

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 31/1998 - 2º Distrito Policial de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUI CUNHA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado RUI CUNHA ARAUJO foi denunciado, processado e condenado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05(cinco) anos, 05(cinco) meses e 10(dez) dias de reclusão (cf. fls. 316/319).

A a Sentença Condenatória transitou em julgado ao Ministério Público em 24 de março

de 2003, conforme Certidão de fl. 482.

Em contrapartida, o início do cumprimento da pena deu-se em 24 de fevereiro de 2022, data de cumprimento do Mandado de Prisão expedido nos autos (fls. 483/496). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...). Trata-se, pois, da prescrição da pretensão executória, cujo prazo prescricional deve ser regulado, conforme visto acima, pela pena fixada concretamente na Sentença, e tem por termo inicial o dia em que a condenação transita em julgado para a Acusação, como prevê o artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.

Na espécie, o sentenciado fora condenado à pena privativa de liberdade de 05(cinco) anos, 05(cinco) meses e 10(dez) dias de reclusão, quantum que, nos termos do artigo 109, inciso III, do Estatuto Repressor, corresponde ao prazo prescricional de 12(doze) anos.

No entanto, tratando-se de condenado reincidente, deve o prazo prescricional ser majorado em 1/3, nos termos do artigo 110, in fine, do Código Penal, resultando no lapso temporal de 16(dezesesseis) anos.

Pois bem, compulsando os autos, observo que entre o Trânsito em Julgado ao Ministério Público da Sentença Condenatória (termo inicial do prazo prescricional) e o início do cumprimento da pena (causa interruptiva do prazo) decorreu período superior a 18(dezoito) anos, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Neste ponto, abra-se um parênteses para esclarecer que, nada obstante a prestação jurisdicional deste Juízo de Conhecimento ter se esgotado com a prolação da Sentença, é certo que aguardar a expedição de Guia de Recolhimento e consequente instauração de processo de execução para só então reconhecer extinta a punibilidade do sentenciado acarretaria inegável constrangimento ilegal à liberdade de RUI, bem como ensejaria a prática desnecessária de atos processuais.

De mais a mais, tratando-se de matéria de ordem pública, impõe o artigo 61, caput, da Lei Penal Adjetiva que, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício, conforme na espécie.

Assim sendo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de RUI CUNHA ARAUJO , nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 110, caput, ambos do Código Penal, c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Expeça-se, com URGÊNCIA, Alvará de Soltura.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA